



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54011 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente

TRA

Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti ISOLA GABRIELE e ISOLA LUIGI

- attore -

E

CP_1, rappresentato e difeso dagli avv.ti CARLETTI SIMONA e GINEFRA ANTONIA

- convenuto -

Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. OLANDA LUIGI

- convenuto -

Controparte_3

- convenuto contumace -

Oggetto: divisione.

Conclusioni delle parti: come in atti.

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** ha convenuto in giudizio **CP_1**, **Controparte_2** e [...] **CP_3** rassegnando le seguenti conclusioni: *“Piacchia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, disporre lo scioglimento della comunione sugli immobili descritti al punto 1 delle premesse e, previa determinazione del valore della quota di ciascun partecipante, tenuto conto che si tratta di beni costituenti un unicum, epperò sostanzialmente indivisibili, attribuire l'intera proprietà a coloro tra i convenuti che ne faranno richiesta, previo pagamento del controvalore da assegnare agli altri; in subordine, qualora nessuna delle controparti chieda l'assegnazione dell' intero, disporre per la vendita di tutto il compendio e la distribuzione del ricavato; in entrambi i casi, con interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla richiesta di mediazione. Clausola e vittoria delle spese di lite, distratte in favore dei sottoscritti, procuratori antistatari”*.

Si costituiva in giudizio **CP_1** rassegnando le seguenti conclusioni: *“1) Disporre lo scioglimento della comunione sui beni oggetto di divisione mediante la formazione di quattro quote in natura, suscettibili di libero ed autonomo godimento e l'assegnazione di una di queste alla Sig.ra **CP_1** 2) Rigettare le domande attoree di addebito alla Sig.ra **CP_1** di interessi e rivalutazione monetaria del credito, nonché delle spese legali del presente giudizio, siccome domande del tutto infondate ed illegittime; 3) In via del tutto subordinata nel caso di assoluta indivisibilità dei beni, procedere allo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 720 c.c. e seguenti. Con espressa riserva di ogni domanda nuova, eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione, sia di merito che istruttoria anche all'esito delle difese avversarie e di ogni opportuna produzione e con salvezza di diritti. Con vittoria di spese e competenze di causa”*.

Si costituiva in giudizio **Controparte_2** rassegnando le seguenti conclusioni: *“1. Procedere allo scioglimento bene immobile oggetto di divisione, mediante la formazione di quattro quote in natura suscettibili di libero e autonomo godimento con assegnazione di una di queste al sig. **Controparte_2** . 2.*

*Rigettare la domanda di pagamento di interessi e svalutazione monetaria avanzata dal sig. **Parte_1** perché infondata in fatto e diritto, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese legali su tale domanda giudiziale. 3. In via del tutto subordinata, in caso di assoluta indivisibilità del bene, procedere allo scioglimento della comunione, secondo quanto previsto dall'art. 720 c.c. e seguenti”.*

Benché ritualmente intimato, **Controparte_3** rimaneva contumace.

Il giudizio è stato introdotto da **Parte_1** al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione avente ad oggetto un appartamento sito in Roma, alla via Cola di Rienzo 173 (censito al NCEU del Comune di Roma alla partita 406 particella 16 sub 15 zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3 della consistenza di vani 10 R.C. £ 8.900); bene immobile la cui nuda proprietà era stata donata dai coniugi **Controparte_4** e **Controparte_5** con atto pubblico del 16.06.1986, in favore dei quattro figli **Parte_1**, **CP_1**, **[...]** **Controparte_2** e **Controparte_3**, in comunione tra loro, per quote paritarie.

Ciò posto, rileva il Tribunale che la domanda di scioglimento della comunione così come proposta dall'attore è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

Veniva disposta CTU estimativa sull'immobile in questione ed il geom. **Persona_1** con elaborato depositato in data 30.05.2019 - esauriente, congruamente motivato e, quindi, integralmente condiviso dal giudicante - rilevava, tra l'altro, in merito al richiesto esame della regolarità urbanistica del cespite in questione che “*Dai sopralluoghi eseguiti si è riscontrato, che lo stato attuale dei luoghi non corrisponde alla documentazione reperita presso gli uffici amministrativi, per le seguenti motivazioni: Int. 4 Piano 5: 1) Frazionamento in due unità immobiliari. Il regolamento edilizio dispone che le finestre di ambienti quali stanze e cucine, non possono affacciare su chiostrine. Le unità immobiliari derivate hanno gli affacci su cortili interni “secondari” che permettono l'affaccio, inoltre l'intero appartamento nasce da progetto prima del frazionamento, aveva già finestre di stanze e cucina sui cortili sopracitati. Pertanto al fine di rendere legittimo e conforme al regolamento edilizio vigente, per l'immobile si dovrà: - Presentare una Cila in sanatoria previa presentazione parere alla soprintendenza. Il costo delle sanzioni amministrative per tali opere è di 6.000,00*

euro compreso la parcella del tecnico che redige il progetto e la presentazione” (cfr. pag. 10).

Pertanto, all’udienza del 21.11.2019 veniva sollevata d’ufficio la questione della procedibilità della domanda; la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione alla successiva udienza del 09.12.2020 e mentre parte attrice insisteva nelle proprie domande, i convenuti chiedevano che venisse dichiarata l’improcedibilità della domanda (come diffusamente argomentato anche nelle successive comparse conclusionali).

Parte attrice, invece, insisteva nella richiesta divisione, argomentando che : *“Gli studiosi che hanno affrontato il problema, hanno concluso che, presentando la domanda di scioglimento della comunione, il condividente non fa altro che esercitare un suo diritto potestativo che, lo ricordiamo a noi stessi, è quel diritto che non dipende dagli altri, ma si esercita indipendentemente dalla volontà di chi deve subirlo 14) Ebbene, se l’ipotesi è ancora vera, com’è possibile che quello che un diritto potestativo dell’attore resti paralizzato da un’attività illecita del convenuto? 15) La soluzione non può certamente essere quella di obbligare l’attore a preliminarmente proporre un giudizio per il ripristino dell’immobile, consentendogli di riproporre la domanda di divisione solo una volta che quella prima sentenza sia passata in giudicato e sia stata eseguita, perché ciò equivarrebbe ad affermare che delle cause di scioglimento delle comunioni proposte dai padri, vedranno la fine solo i nipoti. 16) In conclusione, il compito del Tribunale è quello di procedere allo scioglimento della comunione, e null’altro! Non deve, né può farsi carico dei successivi ed eventuali problemi dell’aggiudicatario. 17) Pertanto, poiché è certo che la vendita all’asta può essere disposta a prescindere dalla regolarità catastale dell’immobile, a sommosso avviso di questa difesa il Tribunale deve procedere con la divisione e disporre la vendita, lasciando all’aggiudicatario la valutazione del se, quando, come ed eventualmente contro chi procedere affinché ci sia la corrispondenza tra la situazione di fatto dell’immobile e quella catastale, il che potrà avvenire aggiornando la scheda catastale (se le norme lo consentiranno), oppure eliminando (volontariamente o in adempimento alla relativa determinazione dirigenziale) gli abusi commessi dall’odierno convenuto e ripristinando lo stato dei luoghi (che è il risultato finale dell’azione amministrativa). In ogni caso, nulla può intaccare il diritto acquisito dall’aggiudicatario, ed è solo di questo che deve*

preoccuparsi il Tribunale” (cfr. pagg. 2 e 3 della comparsa conclusionale di parte attrice).

Orbene, le argomentazioni espresse dall’attore non possono essere condivise per le seguenti ragioni:

Come di recente chiarito dalla Suprema Corte, gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall’art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall’art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (cfr. Cass, sez. un., 7.10.2019, n. 25021).

Il principio testé esposto trova, peraltro, applicazione non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l’elusione delle norme imperative dianzi citate (v. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

Il concetto di edificio abusivo a cui la Corte di Cassazione fa riferimento è quello cd. formale, già fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia 22.3.2019, n. 8230, secondo cui si considera abusivo, ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (e, dunque, non negoziabile), quell’edificio che formi oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad esso relativi, indipendentemente dal carattere illecito dell’edificio in sé.

Nella summenzionata pronuncia, la Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la regolarità edilizia dell’immobile da dividere costituisce condizione dell’azione ex art. 713 c.c. e che nel caso in cui la divisione venga chiesta in via giudiziale, la predetta condizione può dirsi sussistente qualora le parti che propongono la domanda producano una dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia ovvero una dichiarazione attestante l’inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967; ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in

forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (v. Cass., 29.4.2016, n. 8489; Cass., 22.1.2018, n. 1505).

Orbene, nel caso di specie nessuna delle parti in causa ha prodotto una dichiarazione indicante gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile per cui è controversia, né ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Inoltre, nel caso di specie, il CTU ha evidenziato che: *“Dai sopralluoghi eseguiti si è riscontrato, che lo stato attuale dei luoghi non corrisponde alla documentazione reperita presso gli uffici amministrativi, per le seguenti motivazioni: Int. 4 Piano 5: 1) Frazionamento in due unità immobiliari. Il regolamento edilizio dispone che le finestre di ambienti quali stanze e cucine, non possono affacciare su chiostrine. Le unità immobiliari derivate hanno gli affacci su cortili interni “secondari” che permettono l'affaccio, inoltre l'intero appartamento nasce da progetto prima del frazionamento, aveva già finestre di stanze e cucina sui cortili sopracitati. Pertanto al fine di rendere legittimo e conforme al regolamento edilizio vigente, per l'immobile si dovrà: - Presentare una Cila in sanatoria previa presentazione parere alla soprintendenza. Il costo delle sanzioni amministrative per tali opere è di 6.000,00 euro compreso la parcella del tecnico che redige il progetto e la presentazione”* (pag. 10).

Anche sotto il profilo sostanziale, la già citata sentenza di Cassazione ha stabilito che: *“Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967”*; pertanto, ogni tipo di difformità ed irregolarità urbanistica, anche sanabile, determina l'inammissibilità della domanda di divisione della comunione (ereditaria od ordinaria), se sussistente al momento della decisione.

Ed invero, nella citata sentenza 7.10.2019, n. 25021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che lo scioglimento della comunione è un atto di natura costitutivo-traslativa sicché, analogamente a quanto avviene per un atto di alienazione di

un edificio, la sua validità sotto il profilo del rispetto della normativa speciale edilizia è condizionata ad una dichiarazione resa da chi è parte dell'atto (o comunque ne fa istanza in via giudiziale), irrilevante essendo qualsiasi dichiarazione compiuta da altri soggetti in precedenti atti relativi a diritti reali sul medesimo cespite.

Alla luce delle considerazioni svolte la domanda di divisione proposta dall'attore deve dichiararsi inammissibile.

Le spese di lite, calcolate secondo i parametri medi, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio nei confronti di *CP_3* [...], che non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

- 1.- dichiara inammissibile la domanda proposta da *Parte_1* ;
- 2.- condanna *Parte_1* al pagamento in favore di [...] *CP_1* e *Controparte_2* delle spese di lite che liquida, per ciascuno, in € 16.480,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
3. nulla per le spese nei confronti di *Controparte_3* .

Roma, 16/03/2022.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo